



PUTUSAN
Nomor 1008 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. ANDI MUH. THAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Jatipadang Baru, RT 012, RW 006, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **H. SAUNG BACHTIAR**, bertempat tinggal di Kp. Vitara Nomor 13, RT 005, RW 015, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
3. **BASOKI SALEGO**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang III, Nomor 75 E, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. **AGUS PURNOMO**, bertempat tinggal di Komplek Jatipadang Baru, Blok H, Nomor 2, RT 012, RW 006, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. **HARUN ROSIDI**, bertempat tinggal di Griya Melati Indah II E, Nomor 18-19, RT 003, RW 010, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basoki Salego, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum b\$ & Partners, beralamat di Jalan Kebon Kacang III/75E, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERMAN SANI, B. B. M., selaku **DIREKTUR UTAMA PT CASSO UTAMA**, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun Raya,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99, RT 004, RW 02, Kelurahan Kota Bambu Selatan,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **MOCH. DJAELANI A.B.**, bertempat tinggal di Rawageni, RT 003, RW 007, Kelurahan Ratujaaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
2. **INDRA KADARSAH, S.H.**, Notaris di Kabupaten Bogor, beralamat di Puri Nirwana I, Blok X, Nomor 9, RT 008, RW 016, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat VII pada tanggal 14 November 2016 yang telah membuat Akta Risalah Rapat PT Casso Utama Nomor 5 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang melakukan perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham PT Casso Utama adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt/2023



4. Menyatakan Akta Risalah Rapat PT Casso Utama Nomor 5 tertanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang melakukan perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham PT Casso Utama beserta seluruh turunannya, adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian dengan tunai dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 391/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, tanggal 30 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I s/d VII melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Risalah Rapat PT Casso Utama Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2016 tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I s/d VII untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat I s/d VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp5.006.000,00 (lima juta enam ribu rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 153/Pdt/2021/PT DKI, tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 391/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, tanggal 30 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 153/Pdt/2021/PT DKI, tertanggal 6 Agustus 2021;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (N.O);
2. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkat peradilan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Dan atau:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung-RI yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Juni 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat selaku pemegang 1.200 (seribu dua ratus) saham dan Alm. H. Hoesain Sani atau ahli warisnya tidak pernah menjual saham kepada orang lain atau kepada Tergugat I s/d VI dan juga tidak pernah menghadap Tergugat VII, maka sudah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menyatakan ada perubahan pemegang saham dan perubahan Dewan Direksi dan Komisaris PT Casso Utama dan juga tindakan Tergugat VII yang membuat Akta Risalah Rapat PT Casso Utama Nomor 5 tanggal 14 November 2016 tanpa dasar yang kuat, kemudian mendaftarkan perubahan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanpa ada ijin atau persetujuan Penggugat atau ahli waris H. Hoesain Sani adalah perbuatan melawan hukum dan dengan demikian Akta Risalah Rapat PT Casso Utama Nomor 5 tanggal 14 November 2016 yang dibuat Tergugat VII harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan VII telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I sampai dengan VII harus dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt/2023



bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Drs. ANDI MUH. THAMRIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. ANDI MUH. THAMRIN**, 2. **H. SAUNG BACHTIAR**, 3. **BASOKI SALEGO**, 4. **AGUS PURNOMO**, 5. **HARUN ROSIDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt/2023